

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M15 - RECURSOS TRABALHISTAS III

Recurso de Revista e Embargos de Declaração

RESUMO ESTRATÉGICO + 5 QUESTÕES

BASE COMPLETA

Material reorganizado a partir das fontes previamente validadas do módulo.

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M15 reúne dois recursos com funções muito diferentes. O Recurso de Revista (RR) é extraordinário, dirigido ao TST e submetido a filtros rigorosos. Os Embargos de Declaração (ED) servem para integrar, esclarecer ou corrigir vícios da própria decisão e têm prazo próprio de 5 dias. A chave de prova é saber identificar o filtro do RR e o vício que autoriza ED.

2. MAPA MENTAL

RR	Acórdão do TRT cabimento do art. 896 pressupostos específicos transcendência requisitos formais 1º juízo no TRT 2º juízo no TST julgamento.
ED	Decisão vício (omissão/contradição/obscuridade/equívoco extrínseco) 5 dias integração/correção possível efeito modificativo interrupção dos demais prazos.

3. TEORIA ESSENCIAL

3.1 Recurso de Revista

Natureza	Recurso extraordinário e de fundamentação vinculada: busca o correto enquadramento jurídico e a uniformização, sem reexame de fatos e provas.
Súmula 126/TST	O RR não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório.
Prequestionamento	A matéria deve ter sido enfrentada. A Súmula 297 disciplina prequestionamento real e, após ED oportunamente opostos, o prequestionamento ficto; a OJ 119 dispensa prequestionamento quando a violação nasce na própria decisão recorrida.
Dialeticidade	A impugnação deve enfrentar os fundamentos relevantes da decisão; Súmulas 23 e 422 aparecem como filtros importantes na fonte.
Transcendência	Art. 896-A: o TST examina previamente a transcendência econômica, política, social ou jurídica. Na fonte, as espécies são taxativas e seus indicadores, exemplificativos.
Art. 896, §1º-A	A fonte trata os ônus formais de indicação do trecho prequestionado, demonstração explícita do conflito/violação e atendimento dos requisitos específicos sob pena de não conhecimento.

Cabimento por contexto

Contexto	Cabimento essencial conforme F14
Procedimento ordinário	Art. 896: hipóteses vinculadas, incluindo divergência jurisprudencial, contrariedade e violação nos termos legais.
Sumaríssimo	Art. 896, §9º: contrariedade a Súmula do TST ou Súmula Vinculante do STF e violação direta da Constituição. OJ do TST não basta (Súmula 442, com alerta histórico da própria fonte).
Execução em geral	Art. 896, §2º: ofensa direta e literal à Constituição.
Execução fiscal/CNDT	Art. 896, §10: admite também violação de lei federal e divergência jurisprudencial.

Procedimento em síntese

RR em 8 dias contrarrazões em 8 dias Presidente/Vice do TRT realiza o primeiro juízo de admissibilidade se denegado, a resposta processual indicada pela fonte é o Agravo de Instrumento se admitido, segue ao TST relator realiza novo juízo eventual decisão monocrática pode ensejar Agravo Interno em 8 dias, nos limites descritos na F14.

3.2 Embargos de Declaração

Cabimento	Sentença ou acórdão com omissão, contradição, obscuridade ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.
Erro material	Pode ser corrigido de ofício ou por simples requerimento; a fonte ressalta que não exige ED.
Prazo	5 dias da ciência da decisão.
Efeito modificativo	Admissível quando a correção do vício altera a parte dispositiva. A parte contrária deve ser previamente ouvida por 5 dias.
Interrupção	ED tempestivos, com representação regular e assinatura, interrompem o prazo para outros recursos; depois, o prazo recomeça integralmente.
Prequestionamento	ED são instrumento relevante para provocar pronunciamento sobre matéria omitida, inclusive para viabilizar RR.

4. LEI SECA ESSENCIAL

Dispositivo	Regra	Como cai
CLT, art. 896	Disciplina o cabimento e o procedimento do RR.	Diferenças entre ordinário, sumaríssimo e execução.
CLT, art. 896, §1º-A	Ônus formais específicos do RR.	Trecho prequestionado e demonstração analítica.
CLT, art. 896-A	Transcendência.	Espécies e indicadores.
CLT, art. 897-A	Embargos de Declaração.	Prazo, vícios, efeito modificativo e interrupção.
CPC, art. 1.025	Pquestionamento ficto, conforme trabalhado pela fonte.	Persistência da omissão após ED.

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Item	Número
RR	8 dias
Contrarrazões ao RR	8 dias
Agravo Interno indicado no procedimento do RR	8 dias
ED	5 dias
Manifestação da parte contrária antes de efeito modificativo dos ED	5 dias
Complementação após conversão de ED em agravo, Súmula 421	5 dias
Transcendência	4 espécies: econômica, política, social e jurídica

6. COMPARATIVOS

Ponto	RR	ED
Função	Controle jurídico extraordinário/uniformização	Integrar, esclarecer ou corrigir vício
Órgão de destino	TST, após admissibilidade	Próprio órgão prolator da decisão
Prazo	8 dias	5 dias
Fatos/provas	Não reexamina (Súmula 126)	Não é via de rediscussão do mérito
Efeito-chave	Devolutivo, segundo a F14	Interrompe prazo de outros recursos quando regular

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

Enunciado	Regra prática
Súmula 126/TST	RR não reexamina fatos e provas.
Súmula 297/TST	Prequestionamento e uso de ED diante de omissão.
OJ 119/SDI-I	Dispensa prequestionamento quando a violação nasce na decisão recorrida.
Súmulas 23 e 422/TST	Impugnação adequada dos fundamentos/dialeticidade.
Súmula 442/TST	No sumaríssimo, OJ não é fundamento autônomo de RR.
OJ 142/SDI-I	Efeito modificativo em ED exige prévia oportunidade de manifestação da parte contrária.
Súmula 278/TST	Omissão suprida pode gerar efeito modificativo.
Súmula 184/TST	Preclusão se ED necessários à omissão apontada em RR/embargos não forem opostos.
Súmula 421/TST	ED contra decisão monocrática: integração; pedido de revisão do mérito pode ser convertido em agravo.

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

RR: extraordinário, 8 dias, TST, sem reexame de fatos/provas. Identifique primeiro o contexto: ordinário, sumaríssimo ou execução. Depois confira prequestionamento, dialeticidade, transcendência e art. 896, §1º-A. ED: 5 dias; atacam omissão, contradição, obscuridade ou manifesto equívoco em pressupostos extrínsecos; podem ter efeito modificativo e interrompem os demais prazos quando regulares.

9. O QUE DECORAR

- RR: 8 dias; ED: 5 dias.
- Súmula 126 = fatos e provas.
- Súmula 297 + OJ 119 = prequestionamento.
- Sumaríssimo: Súmula TST, Súmula Vinculante STF ou violação direta da CF.
- Execução comum: ofensa direta e literal à CF.
- Execução fiscal/CNDT: regra excepcional do §10.
- ED com efeito modificativo: ouvir a parte contrária por 5 dias.
- ED regulares interrompem o prazo dos demais recursos.

10. PEGADINHAS

- Transcendência: a fonte diferencia espécies taxativas de indicadores exemplificativos.
- No sumaríssimo, contrariedade a OJ do TST não basta.
- Erro material não exige ED segundo a sistemática exposta na F14.
- Efeito modificativo não se confunde com efeito substitutivo.
- ED não são recurso para simples rediscussão do mérito.
- Na IN 40, omissão no juízo de admissibilidade do RR exige ED ao órgão prolator, sob pena de preclusão.

5 QUESTÕES OBJETIVAS

1. Em relação ao Recurso de Revista, assinale a correta:

- A) É recurso ordinário destinado ao reexame amplo de fatos e provas.
- B) É recurso extraordinário e, em regra, não admite reexame de fatos e provas.
- C) Cabe contra sentença da Vara do Trabalho diretamente ao TST.
- D) Seu prazo é de 5 dias.
- E) Dispensa prequestionamento em qualquer hipótese.

2. No procedimento sumaríssimo, conforme a F14, o RR pode ser admitido por:

- A) qualquer divergência entre TRTs.
- B) contrariedade a qualquer OJ do TST.
- C) contrariedade a Súmula do TST ou Súmula Vinculante do STF e violação direta da Constituição.
- D) violação reflexa da Constituição.
- E) simples injustiça da decisão.

3. Sobre Embargos de Declaração no processo do trabalho:

- A) o prazo é de 8 dias.
- B) erro material sempre exige ED.
- C) ED regulares interrompem o prazo para outros recursos.
- D) efeito modificativo independe de contraditório.
- E) só cabem contra acórdão.

4. Persistindo omissão do TRT no juízo de admissibilidade de tema do RR, a sistemática da IN 40 destacada na fonte exige inicialmente:

- A) Recurso Ordinário.
- B) novo RR.
- C) Embargos de Declaração ao órgão prolator, sob pena de preclusão.
- D) ação rescisória.
- E) reclamação constitucional.

5. Assinale a alternativa correta sobre RR na execução:

- A) Na execução comum, cabe por qualquer violação de lei federal.
- B) Na execução comum, a regra é ofensa direta e literal à Constituição; execução fiscal/CNDT possui disciplina excepcional mais ampla.
- C) Nunca cabe RR na execução.
- D) Na execução fiscal, só cabe por Súmula Vinculante.
- E) O cabimento é idêntico ao procedimento ordinário.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 — B. O RR é extraordinário; a Súmula 126 veda reexame de fatos e provas. Pegadinha: tratá-lo como recurso ordinário.

Questão 2 — C. O art. 896, §9º restringe o sumaríssimo. Pegadinha: OJ do TST não é fundamento autônomo nesse rito.

Questão 3 — C. ED regulares interrompem os demais prazos. Pegadinha: prazo dos ED é 5 dias e efeito modificativo exige contraditório.

Questão 4 — C. A IN 40 exige ED para suprir omissão do juízo de admissibilidade, sob pena de preclusão.

Questão 5 — B. A execução comum é restrita à ofensa direta e literal à CF; execução fiscal/CNDT segue a exceção do §10.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Sem atualização externa nesta etapa; alterações posteriores às fontes ficam para auditoria jurídica futura.